



TÜRMÖB
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

2017/2.DÖNEM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI

HUKUK

29 Temmuz 2017-Cumartesi 17:00-18:30

SORULAR

Soru 1.Hukukun yazılı kaynakları bakımından (Toplam 30 puan);

- Yazılı kaynaklar arasında hiyerarşi (sıralama) ne demektir?
- Yukarıdan aşağıya doğru ilk dört tanesinin hiyerarşisi nasıldır?
- Bu kaynaklardan tüzük (nizamname) çıkarma yetkisi kim ya da hangi organa aittir?

Soru 2.Türk Ticaret Kanununa göre, ticari işin tanımını yapınız ve TTK'ya göre hangi işin ticari iş sayılacağına ilişkin kıstasları sıralayınız. (Toplam 30 puan)

Soru 3.Türk Borçlar Kanununa göre, kira sözleşmesini tanımlayınız ve unsurlarını sıralayınız. (Toplam 20 puan)

Soru 4.İş Kanununa göre, yıllık ücretli izin ilk defa ne zaman verilir (hak edilir) ve işçilere verilecek (yer altı işlerinde çalışanlar hariç) asgari yıllık ücretli izin süreleri ne kadardır? (Toplam 20 puan)



SINAV KOMİSYONU CEVAPLARI

Cevap 1.

- a) Hukukun yazılı kaynakları arasında hiyerarşi (sıralama), hiçbir kuralın kendinden üstte bulunan kurala aykırı olmayacağı olarak ifade edilebilir.
- b) Hukukun asli kaynakları arasındaki hiyerarşi yukarıdan aşağıya doğru şu şekildedir: Anayasa, kanunlar (kanuna eşdeğer işlemler: Uluslararası Antlaşmalar, Kanun Hükmünde Kararname), tüzükler, yönetmelikler.
- c) Tüzük çıkarma yetkisi Bakanlar Kuruluna aittir.

Cevap 2. Türk Ticaret Kanununa göre (md 3); ticari iş, “bu düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir”.

Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hangi işin ticari iş sayılacağına ilişkin dört temel kıtas bulunmaktadır: (20 puan)

- a) Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen bütün işler (TTK md. 3),
- b) Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işler ve işlemler (TTK md. 3),
- c) Ticari iş karinesi (TTK md. 19),
- d) Bir taraf için ticari nitelikte olan akitler (TTK md. 19)

Cevap 3. Türk Borçlar Kanununa göre (md 299); kira Sözleşmesi, “kiraya verenin bir şeyin kullanmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir”.

Kira sözleşmesinin üç unsuru bulunmaktadır. Bunlar; Kiralanan, Kira parası (Kira bedeli) ve Kiralayan ve kiracının karşılıklı anlaşmasıdır.

Cevap 4. İş Kanununa göre (md 53); “işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir”.

İşçilere verilecek (yer altı işlerinde çalışanlar hariç) asgari yıllık ücretli izin süresi ise;

- a) Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 işgünü,
- b) Beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 işgünü,
- c) On beş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 işgünüdür.

Ancak hizmet süresine bakılmaksızın 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlar için yıllık ücretli izin süresi 20 işgününden az olamaz.